

TEILUNGSERKLÄRUNG

gemäß § 8 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Objekt: Birkenallee 15, 01277 Dresden (Striesen) — "Birkenallee"

Notarielle Angaben

Beurkundender Notar:	Notar Dr. Frank Peters, Dresden
Urkundenrolle:	UR-Nr. 177/2021 P
Datum der Beurkundung:	22.09.2021

Aufteilung des Gebäudes

Das Gebäude ist in 12 Wohnungseigentumseinheiten aufgeteilt.

Miteigentumsanteil und Sondereigentum

Miteigentumsanteil dieser Einheit: 58/700

Die Wohnung im 1. OG (Einheit Nr. 3) nebst Balkon und Außenstellplatz Nr. 3.

Gemeinschaftseigentum

Zum Gemeinschaftseigentum gehören Treppenhaus, Dach, Fassade und die zentrale Heizungsanlage.

Kostenverteilerschlüssel

Die Kosten werden nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile umgelegt.

Sondernutzungsrechte

Der Eigentümer der Einheit Nr. 3 hat ein Sondernutzungsrecht an dem zugehörigen Balkon.

Stimmrecht

Das Stimmrecht richtet sich nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile (Wertprinzip).

Bauliche Veränderungen

Bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum bedürfen gemäß § 20 WEG eines Beschlusses der Eigentümerversammlung. Die spätere Nachrüstung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach — wie in der Eigentümerversammlung vom 08.06.2024 angeregt, aber noch nicht beschlossen — bedarf eines gesonderten Mehrheitsbeschlusses samt Kostenvoranschlag, bevor mit der Umsetzung begonnen werden darf. Veränderungen an den Balkonen sind einheitlich nach dem von der Verwaltung vorgegebenen Muster auszuführen.

Instandhaltung und Instandsetzung

Jeder Eigentümer ist verpflichtet, sein Sondereigentum so instand zu halten, dass anderen Eigentümern kein Nachteil entsteht. Die Instandhaltung und Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums obliegt gemeinschaftlich allen Wohnungseigentümern. Da das Gebäude erst 2022 fertiggestellt wurde, bestehen für wesentliche Bauteile noch Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger, die von der Verwaltung im Interesse der Gemeinschaft zu verfolgen sind.

Verwalter

Die Wohnungseigentümergeinschaft wird durch einen von der Eigentümerversammlung bestellten Verwalter vertreten (zum Zeitpunkt der Beurkundung: Lange Hausverwaltung). Der Verwalter ist insbesondere zuständig für die Aufstellung des Wirtschaftsplans, die Erstellung der Jahresabrechnung, die Einberufung und Durchführung der Eigentümerversammlungen sowie die Umsetzung der gefassten Beschlüsse.

Tierhaltung

Die Haltung von Haustieren im üblichen Umfang ist zulässig, sofern hierdurch keine Beeinträchtigung anderer Eigentümer oder Bewohner entsteht. Die Haltung gefährlicher oder besonders lärmintensiver Tiere bedarf der vorherigen Zustimmung der Verwaltung.

Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser Teilungserklärung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Änderungen dieser Teilungserklärung bedürfen der notariellen Form sowie grundsätzlich der Zustimmung aller betroffenen Wohnungseigentümer. Die Kosten dieser Urkunde sowie ihres Vollzugs trägt der jeweilige Ersterwerber der betreffenden Einheit.

Diese Teilungserklärung regelt gemäß § 8 WEG die Aufteilung des Grundstücks in Wohnungseigentum. Änderungen bedürfen der notariellen Form und der Zustimmung der Wohnungseigentümer im gesetzlich vorgesehenen Umfang.